

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

4ta. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1446

31 de agosto de 2026

Presentado por la señora *Rodríguez Veve* y el señor *Matías Rosario*

Referido a

LEY

Para crear la “Ley para el Rescate del Fondo de la Ley 140-2014 y su Aportación al Fideicomiso para el Retiro de la Policía”, a los fines de ordenar al Secretario de Hacienda la certificación del balance acumulado en el Fondo para el Mejoramiento Tecnológico, Profesional y Laboral de la Policía de Puerto Rico, incluyendo los intereses devengados; ordenar la transferencia de dicho balance, como aportación especial, única y no recurrente, al corpus del Fideicomiso para el Retiro de la Policía, creado al amparo de la Sección 92 de la Ley 40-2020, según enmendada, conocida como “Ley del Fideicomiso para el Retiro de la Policía”; disponer sobre el uso, la administración y la constancia de dicha aportación; establecer el trámite de cumplimiento con la Sección 204 de la Ley Pública 114-187, conocida como “Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act” (PROMESA); derogar la Ley 140-2014, conocida como “Ley para el Mejoramiento Tecnológico, Profesional y Laboral de la Policía de Puerto Rico”, disponiéndose expresamente la preservación del balance acumulado y su no reversión al Fondo General; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 140-2014, conocida como “Ley para el Mejoramiento Tecnológico, Profesional y Laboral de la Policía de Puerto Rico”, creó un fondo especial que se nutrió, por un término de diez (10) años, principalmente de recaudos vinculados a multas de

tránsito, y encomendó su administración a un fideicomiso que debía constituirse mediante escritura pública.

Ese fideicomiso nunca se constituyó. La escritura pública jamás se otorgó, la Oficina de Inspección de Notarías certificó que no consta inscripción alguna en el Registro Especial de Fideicomisos, la Junta de fiduciarios nunca se organizó y no se efectuó un solo desembolso. Como resultado, un balance de aproximadamente 3.7 millones de dólares permanece depositado y contabilizado en el Tesoro Estatal desde hace más de una década, según han certificado el Departamento de Hacienda y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, sin autorización presupuestaria para su utilización. El período de captación de ingresos expiró en el 2024, sin que la vigencia del destino legal de los recursos acumulados se extinguiera con él. Según consignó la Contralora de Puerto Rico en su comunicación de 7 de agosto de 2026: “Tal circunstancia impidió la utilización de aproximadamente \$3.7 millones para los fines de mejoramiento tecnológico, profesional y laboral de la Policía de Puerto Rico que motivaron la aprobación de la medida. En consecuencia, aunque los fondos permanecen disponibles, los objetivos de política pública perseguidos mediante la Ley Núm. 140-2014 no llegaron a materializarse”. Mantener ese dinero sin utilizarse indefinidamente no sirve a interés público alguno.

En contraste, el Fideicomiso para el Retiro de la Policía, creado al amparo de la Sección 92 de la Ley 40-2020, según enmendada, sí existe y está en plena operación. Fue constituido mediante la Escritura Número 1 de 2 de diciembre de 2024; la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico funge como su fiduciario y administrador; su Reglamento para la Administración y Distribución de Activos fue sometido a la Junta de Supervisión y Administración Financiera conforme a los requerimientos de PROMESA y debidamente aprobado; mantiene una cuenta custodia en una institución financiera que actúa como custodio y agente pagador; y durante el año 2026 recibió sus primeros depósitos. Las enmiendas introducidas por la Ley 42-2024 y la Ley 112-2024 tasaron en ley, además, su mecanismo anual de distribución, esto es, un por ciento definido del balance al 30 de abril, sujeto a un umbral mínimo, pagadero cada 30 de junio a los

miembros elegibles retirados conforme a criterios objetivos de edad y años de servicio, de modo que toda aportación que ingrese a su corpus se distribuye por una fórmula ya establecida y reglamentada, sin necesidad de estructura ni trámite adicional alguno. Más recientemente, la Ley 146-2026 dispuso que los fondos del Fideicomiso solo podrán utilizarse para fines relacionados con el retiro de sus miembros, quedando todo sobrante en el propio Fideicomiso, y la Ley 147-2026 protegió el pago complementario anual de los beneficiarios frente a descuentos o ajustes por razón de sus ingresos del Seguro Social federal. La aportación que ordena esta Ley ingresa, pues, a un vehículo existente, reglamentado, fiscalizado, en marcha y cuyos recursos están legalmente blindados a su fin.

Ahora bien, la fuente principal de financiamiento del Fideicomiso, esto es, los recaudos de la industria de máquinas de juegos de azar en ruta regulada por la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 1933, según enmendada, se encuentra todavía en fase de implementación: el licenciamiento es reciente, la interconexión de las máquinas no ha culminado y los mecanismos de fiscalización continúan desplegándose. Por ello, los recaudos transferidos hasta el presente se mantienen por debajo de la necesidad anual estimada para sufragar las mejoras de pensión que la ley contempla. Una aportación única del balance ocioso de la Ley 140-2014 robustece el corpus del Fideicomiso precisamente durante el período en que su fuente recurrente de ingresos termina de madurar, y devuelve a los miembros de la Policía de Puerto Rico el producto de unos recaudos que la propia labor policial generó.

Esta medida es fiscalmente neutral y así se ha diseñado con rigor. Asigna un balance ya recaudado, depositado y certificado en el Tesoro Estatal; no crea gasto nuevo ni recurrente; no reduce ingresos; no compromete recursos del Fondo General; y dispone expresamente que la aportación es única y no constituye compromiso ni precedente de aportaciones futuras con cargo a fondos públicos, por lo que no altera el modelo de autofinanciamiento sobre el cual descansa el Fideicomiso para el Retiro de la Policía. A ello se suma que la propia ley receptora dispone, en la Sección 3(e) de la Ley del Fideicomiso para el Retiro de la Policía, añadida por la Ley 112-2024, que mientras esté

constituida la Junta de Supervisión y Administración Financiera, la Junta de Retiro, la AAFAF y el Fideicomiso ejercerán todos sus poderes en cumplimiento con el plan fiscal certificado y con sujeción en todo momento a PROMESA: la aportación que esta Ley ordena ingresa, por diseño, a un mecanismo estatutariamente subordinado al marco fiscal federal. La medida ordena, además, su trámite de cumplimiento estricto con la Sección 204(a) de PROMESA y las gestiones presupuestarias correspondientes. Finalmente, al derogar la Ley 140-2014 con una cláusula expresa de preservación, elimina de nuestro ordenamiento el andamiaje de un fideicomiso que nunca existió, sin que un solo centavo del balance revierta al Fondo General.

1 DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

2 Artículo 1.- Título.

3 Esta Ley se conocerá como la “Ley para el Rescate del Fondo de la Ley 140-2014 y
4 su Aportación al Fideicomiso para el Retiro de la Policía”.

5 Artículo 2.- Política Pública.

6 Se declara política pública del Gobierno de Puerto Rico que ningún balance de
7 fondos públicos con destino fijado por ley permanezca sin utilizarse indefinidamente por
8 la falta de implementación de la estructura llamada a administrarlo, y que los recursos
9 generados por la labor de la Policía de Puerto Rico se utilicen en beneficio directo de sus
10 miembros.

11 Artículo 3.- Definiciones.

12 Para los fines de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que se
13 expresa a continuación:

14 a. “Fondo” — el fondo especial creado por el Artículo 4 de la Ley 140-2014,
15 conocida como “Ley para el Mejoramiento Tecnológico, Profesional y Laboral de la

1 Policía de Puerto Rico”, denominado “Fondo para el Mejoramiento Tecnológico,
2 Profesional y Laboral de la Policía de Puerto Rico”.

3 b. “Balance Rescatado” — la totalidad de los recursos acumulados en el Fondo,
4 incluyendo los intereses o rendimientos devengados, según certificados por el Secretario
5 de Hacienda conforme al Artículo 4 de esta Ley.

6 c. “Fideicomiso” — el Fideicomiso para el Retiro de la Policía, creado al amparo
7 de la Sección 92 de la Ley 40-2020, según enmendada, conocida como “Ley del
8 Fideicomiso para el Retiro de la Policía”, y constituido mediante la Escritura Número 1
9 de 2 de diciembre de 2024.

10 d. “Junta de Retiro” — la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, en su
11 carácter de fiduciario y administrador del Fideicomiso.

12 e. “Cuenta Custodia” — la cuenta custodia del Fideicomiso en la institución
13 financiera contratada para fungir como custodio y agente pagador de sus fondos.

14 f. “AAFAF” — la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto
15 Rico.

16 g. “OGP” — la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

17 h. “Junta de Supervisión” — la Junta de Supervisión y Administración Financiera
18 para Puerto Rico, creada al amparo de la Ley Pública 114-187, conocida como “Puerto
19 Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act” (PROMESA).

20 Artículo 4.- Certificación del Balance Rescatado.

21 La Asamblea Legislativa le ordena al secretario de Hacienda emitir, dentro del
22 término perentorio de treinta (30) días contados a partir de la vigencia de esta Ley, una

1 certificación que consigne: (a) el balance total acumulado en el Fondo, incluyendo los
2 intereses o rendimientos devengados desde el primer depósito y el fondo o cuenta al que
3 estos se hayan acreditado; y (b) la identificación de la cuenta o cuentas en las que obren
4 los recursos y de la institución depositaria. La certificación se remitirá al Gobernador, a
5 los secretarios de ambos Cuerpos de la Asamblea Legislativa, a la Junta de Retiro, a la
6 AAFAF, al Director de la OGP y a la Junta de Supervisión. El balance así certificado
7 constituirá el Balance Rescatado.

8 Artículo 5.- Aportación y Transferencia.

9 La Asamblea Legislativa ordena al secretario de Hacienda transferir el Balance
10 Rescatado a la Cuenta Custodia dentro de los treinta (30) días siguientes a la emisión de
11 la certificación dispuesta en el Artículo 4 de esta Ley o, de estar pendiente a esa fecha la
12 autorización presupuestaria dispuesta en el Artículo 8 de esta Ley, dentro de los diez (10)
13 días siguientes a la fecha en que dicha autorización quede en vigor, lo que ocurra más
14 tarde.

15 La transferencia constituirá una aportación especial, única y no recurrente al
16 corpus del Fideicomiso, conforme a lo autorizado por las Secciones 3(a) y 4(a)(2) de la
17 Ley del Fideicomiso para el Retiro de la Policía, y con sujeción, además, a lo dispuesto en
18 la Sección 3(e) de dicha ley. Esta aportación no constituirá compromiso, obligación ni
19 precedente de aportaciones futuras con cargo al Fondo General ni a fondo público
20 alguno; no alterará el modelo de autofinanciamiento del Fideicomiso dispuesto en la Ley
21 40-2020, según enmendada; y no modificará el carácter privado del Fideicomiso ni lo

1 dispuesto en la Sección 8 de dicha ley, conforme a la cual las deudas y obligaciones del
2 Fideicomiso no son deudas ni obligaciones del Gobierno de Puerto Rico.

3 Artículo 6.- Uso y Administración de la Aportación.

4 La aportación ordenada por esta Ley se distribuirá exclusivamente conforme al
5 mecanismo de distribución dispuesto en la Sección 3(b) de la Ley del Fideicomiso para el
6 Retiro de la Policía, según enmendada, y a la reglamentación adoptada a su amparo,
7 incluyendo el Reglamento para la Administración y Distribución de los Activos del
8 Fideicomiso, según aprobado. Su administración corresponderá exclusivamente a la
9 Junta de Retiro, en su carácter de fiduciario y administrador del Fideicomiso. Ninguna
10 parte de la aportación podrá destinarse a gastos administrativos de agencia o
11 instrumentalidad alguna del Gobierno de Puerto Rico ni a propósito distinto de los aquí
12 dispuestos.

13 Artículo 7.- Constancia de la Aportación.

14 La Junta de Retiro acusará recibo de la aportación, por escrito, a los secretarios de
15 ambos Cuerpos de la Asamblea Legislativa, dentro de los quince (15) días siguientes al
16 recibo de los fondos en la Cuenta Custodia, y consignará la aportación, su balance y su
17 utilización en el informe anual que el Fideicomiso rinde al Gobernador y a la Asamblea
18 Legislativa conforme a la Sección 12 de la Ley del Fideicomiso para el Retiro de la Policía.

19 Artículo 8.- Cumplimiento con PROMESA; Trámite Presupuestario.

20 Esta Ley asigna un balance ya recaudado y bajo la custodia del Tesoro Estatal, por
21 lo que su implementación es fiscalmente neutral: no genera gasto nuevo ni recurrente, no
22 reduce ingresos y no compromete recursos del Fondo General.

1 El Gobernador o su representante someterá esta Ley a la Junta de Supervisión
2 dentro de los siete (7) días de su aprobación, acompañada del estimado formal de su
3 impacto y de la certificación de que no es significativamente inconsistente con el plan
4 fiscal certificado, conforme a la Sección 204(a) de PROMESA.

5 Se ordena al Director de la OGP, al Director Ejecutivo de la AAFAF y al secretario
6 de Hacienda realizar, dentro de los sesenta (60) días de la vigencia de esta Ley, las
7 gestiones necesarias para que la transferencia del Balance Rescatado quede autorizada en
8 el presupuesto certificado vigente, mediante una reprogramación al amparo de la Sección
9 204(c) de PROMESA o, en su defecto, mediante su inclusión como partida en la propuesta
10 presupuestaria del año fiscal siguiente.

11 Si al vencimiento del término de sesenta (60) días dispuesto en este Artículo la
12 autorización presupuestaria no se hubiere obtenido, el Director de la OGP, el Director
13 Ejecutivo de la AAFAF y el secretario de Hacienda notificarán por escrito a los Secretarios
14 de ambos Cuerpos de la Asamblea Legislativa, dentro de los cinco (5) días laborables
15 siguientes, el estatus de las gestiones realizadas, la vía presupuestaria en curso y la fecha
16 estimada en la que la autorización quedará en vigor.

17 Artículo 9.- Términos Perentorios.

18 Los términos dispuestos en esta Ley son perentorios. El funcionario que incumpla
19 cualquiera de ellos notificará por escrito, dentro de los cinco (5) días laborables siguientes
20 al vencimiento del término, a los secretarios de ambos Cuerpos de la Asamblea
21 Legislativa, las razones específicas del incumplimiento y la fecha cierta en la que ejecutará

1 el acto. La coexistencia de varios funcionarios obligados no extingue ni atenúa el deber
2 individual de cada uno de ellos.

3 Artículo 10.- Derogación; Preservación del Balance.

4 Se deroga la Ley 140-2014, conocida como “Ley para el Mejoramiento Tecnológico,
5 Profesional y Laboral de la Policía de Puerto Rico”. Disponiéndose, expresamente, que:
6 (a) el balance acumulado en el Fondo creado por el Artículo 4 de dicha ley, incluyendo
7 los intereses o rendimientos devengados, queda afecto exclusivamente a la aportación
8 ordenada por esta Ley hasta que se complete la transferencia dispuesta en el Artículo 5;
9 (b) nada de lo dispuesto en este Artículo se entenderá como una reversión, liberación o
10 disponibilidad de dicho balance, en todo o en parte, a favor del Fondo General ni de
11 propósito alguno distinto de los dispuestos en esta Ley; y (c) toda referencia en cualquier
12 otra ley, reglamento o documento al Fondo para el Mejoramiento Tecnológico,
13 Profesional y Laboral de la Policía de Puerto Rico se entenderá hecha al Balance
14 Rescatado y a los fines de esta Ley.

15 Artículo 11.- Cláusula de Cumplimiento.

16 Se consolidan, de manera cronológica y organizada, los términos dispuestos en
17 esta Ley para informar a la Asamblea Legislativa: (a) el secretario de Hacienda remitirá a
18 los secretarios de ambos Cuerpos de la Asamblea Legislativa la certificación del Balance
19 Rescatado, dentro de los treinta (30) días de la vigencia de esta Ley; (b) todo funcionario
20 que incumpla un término dispuesto en esta Ley notificará las razones específicas del
21 incumplimiento, dentro de los cinco (5) días laborables siguientes al vencimiento del
22 término; (c) de no haberse obtenido la autorización presupuestaria al vencimiento del

1 término de sesenta (60) días dispuesto en el Artículo 8 de esta Ley, el Director de la
2 Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Director Ejecutivo de la Autoridad de Asesoría
3 Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico y el secretario de Hacienda notificarán el
4 estatus de las gestiones, dentro de los cinco (5) días laborables siguientes; (d) la Junta de
5 Retiro acusará recibo de la aportación, dentro de los quince (15) días siguientes al recibo
6 de los fondos; y (e) la constancia de la aportación y de su utilización se incluirá en el
7 informe anual del Fideicomiso que se rinde no más tarde del 31 de marzo de cada año.

8 Artículo 12.- Cláusula de Separabilidad.

9 Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo,
10 disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley
11 fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto
12 dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha
13 sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra,
14 artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de
15 esta que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional.

16 Artículo 13.- Vigencia.

17 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.
18 Completada la transferencia dispuesta en el Artículo 5 y rendida la constancia dispuesta
19 en el Artículo 7, esta Ley habrá cumplido sus propósitos y sus disposiciones operativas
20 quedarán sin ulterior efecto, sin que ello afecte la derogación y las salvaguardas
21 dispuestas en el Artículo 10 ni las responsabilidades en que se hubiere incurrido durante
22 su vigencia.